Fuit hoc semper proprium — Iudices synodales pro dioecesi Warmiensi ad triennium deputantur

GREGORIUS PP. XVI. · 1838-12-07 · Latin

Venerabili fratri episcopo Warmiensi

GREGORIUS PP. XVI.

Venerabilis frater salutem et apostolicam benedictionem.

Fuit hoc semper proprium paternae indul- gentiae Romanorum Pontiticum, quibus in bea- tissimo apostolo Petro universalis Ecclesiae gu- bernatio et moderatio tradita a Domino fuit, ita gentium omnium, quas pascendas suscepe- runt, necessitati atque utilitati prospicere, ut commoditatis etiam rationem haberent. Hinc ea profecto illorum consuetudine est vicem suam certis viris sibi apprime probatis in re- gionibus a se valde dissitis delegare, a quibus controversiae, quae ad Apostolicam Sedem, tan- quam ad caput, undique deferendae essent, quaeque non difficilem plane haberent explica- tum, illic componerentur, ne longi itineris la- borem et discrimina perferre homines cogeren- tur. Quam quidem consuetudinem Nos prae oculis habentes, haud gravate, ven. frater, tuas postulationes accepimus. Expositum namque tuo nomine fuit te iuxta sacrosancti conc. Trid. praescripta, et fel. rec. Bened. XIV praedecesso- ris Nostri constit. Quamvis, die vigesima sexta augusti anno millesimo septingentesimo qua- dragesimo primo, iudices prosynodales cum capituli tui consilio delegasse dilectos filios Io- sephum Geritz, Ioannem Lamprecht, Andream Schroeter et Josephum Wichert cathedralis War- miensis canonicos, iis porro teipsum cupere

enixeque orare ut caussae appellationem in ter- tia instantia, quae ad hanc Apostolicam Sedem dispositione divina, traditione et consuetudine maiorum et canonica etiam auctoritate spectant, pro tua Warmiensi dioecesi iam nunc commit- tantur a Nobis, ob tantum quippe terrarum in- teriectum spatium quo seiungimur.

Nos igitur tuis votis benigne annuere volen- tes, deque designatorum iudicum fide, doctrina, pietate, integritate, constantia ceterisque virtu- tibus ad tantum munus sustinendum necessariis confisi, eosque a quibusvis excommunicationis et interdicti aliisque ecclesiasticis censuris, sen- tentiis et poenis, quovis modo et quacumque de causa latis, si quas forte incurrerint, huius tan- tum rei gratia absolventes et absolutos fore cen- sentes, illos ipsos superius commemoratos in iudices appellationum in tertia instantia, pro tua quidem dioecesi tantum, ut dictum est, intraque eius fines, auctoritate Nostra aposto- lica, hisce literis, constituimus et deputamus, easque causas omnes, in quibus appellatio eius- dem generis interposita ad hanc Sedem Apo- stolicam fuerit, aut interponetur deinceps, co- gnoscere et definire ad triennium proximum tantum a die datae praesentium computandum, nisi id forte spatii Nobis et huic Apostolicae Sedi imminuendum esse interea aliquando vi- sum fuerit in Domino, concedimus et indulge- mus, iisdemque tam iurisdictionem ad hoc op- portunam et necessariam, quam honores et pri- vilegia atque omnia emolumenta iudicibus hu- iusmodi attribui consueta, attribuimus. Quo- circa tibi, ven. frater, et ven. fratri episcopo qui tibi est vicinior, et dilecto filio canonico tuae cathedralis ecclesiae sentori committimus et mandamus, ut vel omnes una, aut vestrum aliquis per vos ipsos aut per alium recepto antea Nostro et S. Romanae Ecclesiae nomine a commemoratis iudicibus iuramento solito de munere sibi imposito fideliter gerendo, eos auc- toritate Nostra ad eiusmodi officium eiusque liberum exercitium et cetera omnia ipsis con- cessa admittatis atque ab aliis admitti faciatis, contradictores quoslibet ac rebelles per senten- tias, censuras poenasque ecclesiasticas aliaque iuris et facti remedia compescendo, invocato etiam, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

Non obstantibus apostolicis ac in universa- libus provincialibusque et synodalibus conciliis editis generalibus vel specialibus constitutioni- bus et ordinationibus apostolicis etiam iura- mento atque confirmatione apostolica vel qua- vis firmitate alia roboratis statutis et consue- tudinibus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris die septima decembris mille- simo octingentesimo trigesimo octavo, ponti- ficatus Nostri anno octavo.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; edition numerals, genre labels, synopses, running titles, page numbers, printer's signatures and provenance citations omitted. Revision: 2026-10-28T16:26:40Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.